

1022848-44.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carlos Eduardo Borges Fantacini

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... de responsabilidade por furto, roubo ou extravio de objetos deixados em área comum ou de garagem. Não obstante a alegação do autor de que as bicicletas são veículos e, como tal, poderiam ficar dentro do limite da demarcação da garagem, elas podem ser facilmente retiradas do local em que estiverem. E de acordo com as fotografias juntadas com a inicial, elas não tinham qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Cível

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022848-44.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022848-44.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maria Isabel Sanchez

Requerido:

Allianz Seguros S/A e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini

Vistos.

MARIA ISABEL SANCHEZ move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA e ALLIANZ SEGUROS S.A., alegando, em síntese, que teve sua bicicleta furtada do interior da garagem do prédio do condomínio em que reside, coberto por apólice de seguro da seguradora corré.

Contestação a fls. 37, sustentando, em suma, que: a autora já recebeu outra bicicleta em reposição; o condomínio não pode ser responsabilizado, não tendo havido falha na segurança, certo que a autora foi descuidada, pois deixava a bicicleta solta, sem qualquer tranca ou cadeado, nas proximidades do portão, à vista, o que facilitou sobremaneira a ação do sorrteiro ladrão.

Contestação da seguradora a fls. 265, sustentando, em suma, que: a bicicleta levada não estava fixada ao solo, não estava envolvida em cadeado e/ou correntes, daí afastada cobertura para o furto, conforme cláusula expressa; subsidiariamente, o valor para bicicleta é limitado a R\$ 2.500,00 e não há cobertura para danos morais.

Houve réplica (fls. 494).

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, afasto a impugnação à justiça gratuita, pois tudo indica ser a autora pessoa de poucas posses, residente em local humilde, aposentada e idosa, sem renda relevante, e sem prova de que tenha o veículo automotor apontado.

Os fatos em si restaram comprovados e incontroversos, necessário o julgamento antecipado.

Em primeiro lugar, conforme noticiado pela defesa, fotografias acostadas, nada impugnado, é certo que a autora já foi ressarcida por terceiros, através da ação social promovida pela CBC - Campinas Bike Clube (fls. 43), que lhe deu outra bicicleta. Ou seja, descabido o presente pleito, que representaria enriquecimento indevido.

Por outro lado, o dever de indenizar somente existe caso conste cláusula expressa de avocação de responsabilidade pelos condôminos. Ademais, é certo que a autora foi incauta, ao deixar sua bicicleta solta, colocando-se em elevado risco, inclusive porque ficava nas proximidades do portão, facilitando a ação do meliante, que agiu muito rápido arrombando o portão, não se vendo conduta culposa do condomínio.

Ora, infelizmente, em nosso país, a criminalidade é alta, pelo que exigível de todos maior cautela na preservação de seus bens, em especial os de fácil mobilidade, como é o caso de bicicletas, que devem ser trancadas, como de resto exigível por cláusula expressa da apólice de seguro, afastando também, do mesmo modo, qualquer responsabilidade da seguradora.

A respeito do tema, há precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Autor que reclama indenização em razão do furto de sua bicicleta enquanto acondicionada em espaço próprio, em área comum do condomínio réu - Sentença de improcedência mantida - Inexistência de previsão na convenção condominial a respeito da responsabilidade da coletividade por danos patrimoniais ou pessoais, quer sofridos em áreas comuns, quer privativas - Impossibilidade, nesse contexto, de rateio do prejuízo - Situação dos autos que, ademais, não revela culpa de qualquer preposto do demandado, vez que o ingresso no imóvel se deu mediante escalada de muro - Destreza do criminoso que não permite concluir tenha havido negligência pelos prepostos do réu - Precedentes da Superior Corte de Justiça e desta 28ª Câmara - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006247-42.2021.8.26.0099; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Condomínio. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Furto de bicicletas nas dependências do condomínio. Localização dos bens durante o curso do processo, no banheiro do salão de festas. Regimento interno que isenta o condomínio de responsabilidade por furto, roubo ou extravio de objetos deixados em área comum ou de garagem. Não obstante a alegação do autor de que as bicicletas são veículos e, como tal, poderiam ficar dentro do limite da demarcação da garagem, elas podem ser facilmente retiradas do local em que estiverem. E de acordo com as fotografias juntadas com a inicial, elas não tinham qualquer dispositivo de segurança. De outra parte, não ficou demonstrada nos autos a alegação de que as bicicletas eram retiradas da garagem e jogadas ao lado do salão de festas pela síndica anterior. Impossibilidade de se atribuir ao condomínio a responsabilidade por eventual dano causado ao autor, quer pela disposição do seu regimento interno, quer pela ausência de prova do ato ilícito alegado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1049520-08.2020.8.26.0002; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

CONDOMÍNIO - Ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência de suposto furto de bicicleta da garagem do condomínio - Nulidade de sentença inexistente - Regimento Interno que exclui a responsabilidade do condomínio por

furtos e roubos ocorridos no interior das unidades - Responsabilidade que só subsistiria em caso de comprovação de conduta negligente ou dolosa por parte do condomínio que, de alguma forma, tenha contribuído para o evento danoso - Ônus do autor - Prestação de serviços de segurança e instalação de aparatos de segurança pelo condomínio, por si só, não implica em assunção de responsabilidade nos casos em que tais serviços não se mostrem suficientes a coibir atos criminosos, principalmente quando ocorridos no interior das unidades - Provas dos autos que sequer demonstram que a bicicleta estava de fato na garagem, muito menos que tenha sido efetivamente furtada na ocasião dos fatos - Ausência de responsabilidade também da seguradora, com base nas cláusulas contratuais pactuadas com o condomínio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1013892-79.2020.8.26.0576; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, sendo honorários advocatícios dos patronos dos réus ora fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a inexigibilidade diante da justiça gratuita. P.R.I.

Campinas, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA